

1. 개정이유 및 주요내용

악성민원으로부터 민원처리담당자 보호를 강화하기 위해 「민원 처리에 관한 법률 시행령」이 일부 개정되어 이를 반영하고 구체적인 보호조치를 정하고자 함(안 제19조).

2. 참고사항

가. 관계법령 : 「민원 처리에 관한 법률」 및 같은 법 시행령

나. 예산조치 : 기관운영 기본경비로 충당

다. 합 의 : 행정안전부와 협의하였음

라. 기 타 : 신·구조문대비표

통일부 민원처리규정 일부개정훈령안

통일부 민원처리규정 일부를 다음과 같이 개정한다.

제19조제1항부터 제3항까지를 각각 다음과 같이 한다.

① 민원처리담당자를 보호하기 위하여 「민원 처리에 관한 법률 시행령」 제4조제4항에 따라 다음 각 호의 필요한 조치를 정한다.

1. 민원처리담당자의 심리적 안정 및 정신적 피해의 예방·치유를 위한 힐링 프로그램 지원
2. 민원인의 정당한 사유가 없는 장시간 통화(30분 이상) 또는 반복전화(동일 내용의 민원을 3회 이상 제기), 면담 (1시간 이상) 등의 경우 15분 내외의 휴게시간 부여
3. 민원인의 폭언·폭행 등으로 신체적·정신적 피해가 발생한 경우 사안에 따라 60분 이내의 휴게시간을 부여하거나 치료·상담의 지원

② 민원인과 민원처리담당자 간에 고소·고발 또는 손해배상 청구 등이 발생한 경우 이에 대응하는 업무를 총괄하는 전담부서로 혁신행정부무담당관을 지정한다.

③ 제2항에 따라 혁신행정부무담당관은 민원처리부서의 장 또는 해당 민원처리담당자가 관련한 법률적 조력을 의뢰한 경우, 민원처리담당자에게 고의 또는 중대한 과실이 없는 경우에 한하여 민원처리담당자

가 법률적 조력을 받을 수 있도록 지원할 수 있다. 다만, 민원처리담당자가 변호사 선임 또는 관련 비용의 지원을 받고자 할 때에는 의뢰 전에 공무원책임보험을 주관하는 운영지원과와 협의하여야 한다.

부 칙

이 훈령은 발령한 날부터 시행한다.

신 · 구조문대비표

현 행	개 정 안
제19조(민원담당자의 보호) ① <u>통 일부장관은 민원처리담당자의 심리적 안정 및 정신적 피해의 예방·치유를 위해 힐링 프로그램을 지원할 수 있다.</u>	제19조(민원담당자의 보호) ① <u>민원처리담당자를 보호하기 위하여 「민원 처리에 관한 법률 시행령」 제4조제4항에 따라 다음 각 호의 필요한 조치를 정한다.</u> <u>1. 민원처리담당자의 심리적 안정 및 정신적 피해의 예방·치유를 위한 힐링 프로그램 지원</u> <u>2. 민원인의 정당한 사유가 없는 장시간 통화(30분 이상) 또는 반복전화(동일 내용의 민원을 3회 이상 제기), 면담(1시간 이상) 등의 경우 15분 내외의 휴게시간 부여</u> <u>3. 민원인의 폭언·폭행 등으로 신체적·정신적 피해가 발생한 경우 사안에 따라 60분 이내의 휴게시간을 부여하거나 치료·상담의 지원</u>
② <u>민원처리부서의 장은 민원인 등의 폭언이나 폭행 등으로 민원처리담당자의 신체적·심리적 안정이 필요하다고 판단하는</u>	② <u>민원인과 민원처리담당자 간에 고소·고발 또는 손해배상 청구 등이 발생한 경우 이에 대응하는 업무를 총괄하는 전담부</u>

경우 별도의 휴게시간을 부여하는 등 예방·치유를 위해 노력하여야 한다.

③ 민원업무를 정당하게 수행한 소속 직원에게 제기된 고소·고발 및 소송에 관하여 각 부서 또는 해당 직원이 통일법제지원팀장에게 조력을 의뢰한 경우, 통일법제지원팀장은 해당 직원의 고의 또는 중대한 과실이 있는지 여부를 심사한 후 해당 직원이 변호사 조력을 받을 수 있도록 변호사 소개, 연계 등의 노력을 하여야 한다.

서로 혁신행정법무담당관을 지정한다.

③ 제2항에 따라 혁신행정법무담당관은 민원처리부서의 장 또는 해당 민원처리담당자가 관련한 법률적 조력을 의뢰한 경우, 민원처리담당자에게 고의 또는 중대한 과실이 없는 경우에 한하여 민원처리담당자가 법률적 조력을 받을 수 있도록 지원할 수 있다. 다만, 민원처리담당자가 변호사 선임 또는 관련 비용의 지원을 받고자 할 때에는 의뢰 전에 공무원책임보험을 주관하는 운영지원과와 협의하여야 한다.